

对人即航次出租人与船舶所有人不符合承担连带责任的法律条件，选择的诉因不同，可以主张的权利也不同。

航次租船合同的承租人只能选择航次租船合同的诉因进行诉讼，并且其无权主张由实际承运人承担货损赔偿。航次租船合同当事人的权利义务主要来源于合同的约定，而非法律规定。由于实际承运人并非航次租船合同法律关系的当事方，因此如果按照航次租船合同法律关系审查，则不能突破合同相对性原则。如果提单持有人并非航次租船合同承租人，则其可以依据提单所证明的海上货物运输法律关系向提单承运人和实际承运人主张权利。如果承租人未转让提单，而是自身作为提单持有人，也应允许其依据提单所证明的海上货物运输法律关系来主张权利。

本案诉因首先来源于航次租船合同，原告在庭审中明确其代位求偿权的基础法律关系为提单法律关系，而非航次租船合同关系，因此，法院依据民事诉讼不告不理的原则，结合原告的诉讼请求，对案涉提单法律关系下各方当事人的法律地位进行了分析认定。

二、多重法律关系下准据法的审查认定与外国法查明途径

对于涉外合同关系的法律适用，依照《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十一条和《中华人民共和国海商法》第二百六十九条的规定，应当充分尊重当事人意思自治原则，结合最密切联系原则予以审查认定。

对于海上货物运输保险合同、航次租船合同及提单法律关系，按照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国涉外民事关系法律适用法〉若干问题的解释(一)》第六条第二款的规定，各方当事人援引相同国家的法律且未提出法律适用异议的，人民法院可以认定当事人已经就涉外民事关系适用的法律作出了选择。本案适用中国法。

对于船舶保赔保险合同，其是船东、船舶经营人、租船人等就其所有或占有、经营、租用的船舶的潜在责任风险向保赔协会投保所成立的合同。确定合同准据法，首先应当依据当事人意思自治原则。如果以格式合同形式签订合同

，类似提单中的 法律适用条款，则不能以此证明货物运输保险公司、提单持有人、船公司与保赔险

保险人之间达成合意。此时再依据最密切联系原则确定准据法，本案中，因中国系与案涉保险合同有最密切联系的国家，故应当以中国法为准据法。

关于外国公司民事主体认定的准据法，《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第十四条第一款规定：“法人及其分支机构的民事权利能力、民事行为能力、组织机构、股东权利义务等事项，适用登记地法律。”根据该规定，保赔协会的身份、民事权利能力和民事行为能力均应依照其注册地的法律来确认。对于外国法的查明，一般外国公司会提交法律意见书，该法律意见书应当经双方当事人质证无异议法院才可认定。外国公司属于非营利性的，例如本案中，日本某保险公司系旨在为其会员提供相互保险服务的互保协会，此类组织作为保赔保险承保主体时，不具有《中华人民共和国保险法》中“保险业经营者”的法律地位，保赔保险合同是否属于《中华人民共和国保险法》意义上的保险合同，以及其法律关系的调整能否直接适用《中华人民共和国保险法》和《中华人民共和国海商法》第十二章“海上保险合同”的有关规定存在争议，应根据合同内容所涉法律关系进行全面理解和准确判定。

《中华人民共和国保险法》仅调整商业保险公司的商业保险行为，即营利性保险公司的保险行为。船东互保协会与其会员之间签订的保险合同不是商业保险，不属于《中华人民共和国保险法》调整的商业保险行为，合同权利义务的认定应当适用《中华人民共和国民法典》。

本案中，首先，因中国系与涉案提单关系、租船合同关系、保险合同关系等法律关系下有最密切联系的国家，故应当以中国法为准据法。其次，根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》的规定，日本某保险公司为日本登记的非营利法人，其身份、民事权利能力和民事行为能力均应依照其注册地的法律，即日本法来确认，其余事宜均应适用中国法审理。

本案系兼具涉外、涉港因素的保险人代位求偿纠纷案，涉及多重法律关系，通过明晰诉争法律关系，准确适用中国法与日本法，平等全面地维护了中外当事人的合法权益。本案被评为2023年山东法院平等保护中外当事人合法权益典型案例。

编写人：青岛海事法院 王爱玲 杨俊

保险事故侵权人与受损人系同一主体，保险公司不能代位行使对“第三者”请求赔偿的权利

——甲保险公司临海市支公司诉某五金制品公司、
乙保险公司台州市分公司保险人代位求偿权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省台州市中级人民法院(2023)浙10民终422号民事判决书

2. 案由：保险人代位求偿权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):甲保险公司临海市支公司

被告(被上诉人):某五金制品公司、乙保险公司台州市分公司

【基本案情】

2021年5月15日，朱甲驾驶某五金制品公司所有的浙J××3号小型货车与周甲驾驶的某五金制品公司所有的浙Jx×9号小汽车发生交通事故。公安局交通警察大队出具的交通事故认定书载明，“当事人朱甲驾车时有其他妨碍安全行车的行为，负事故全部责任；当事人周甲无责任”。事故发生时，浙Jx×3车辆投保于乙保险公司台州市分公司，浙Jx×9车辆投保于甲保险公司临海市支公司。本次事故造成浙Jx×9车辆损失49600元。2022年1月20日，某五金制品公司起诉甲保险公司临海市支公司，要求其赔偿车损49600元。临海市人民法院经审理作出民事判决，判决甲保险公司临海市支公司赔偿某五金制品公司49600元。现甲保险公司临海市支公司已支付保险理赔款49600元，并根据《中

《中华人民共和国保险法》第六十条规定取得该部分追偿权。

【案件焦点】

保险事故侵权人与受损人系同一主体时，保险公司能否代位行使对“第三者”请求赔偿的权利。

【法院裁判要旨】

浙江省临海市人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国保险法》第六十条第一款规定，因第三者对保险标的的损害而造成保险事故的，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利。本案中，涉案车辆浙J××9号某品牌小汽车、浙J××3号小型货车的所有人均为某五金制品公司，发生侵权的主体与遭受侵害的主体属于同一人，故不属于保险法意义上的“第三者”。

浙江省临海市人民法院依照《中华人民共和国保险法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条规定，判决如下：

驳回甲保险公司临海市支公司的诉讼请求。

甲保险公司临海市支公司不服一审判决，提出上诉。

浙江省台州市中级人民法院经审理认为：本案二审争议的焦点是甲保险公司临海市支公司对某五金制品公司是否享有保险人代位求偿权，乙保险公司台州市分公司是否应承担保险责任。根据《中华人民共和国保险法》第六十条第一款规定，因第三者对保险标的的损害而造成保险事故的，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利，但《中华人民共和国保险法》第六十二条同时规定，除被保险人的家庭成员或者其组成人员故意造成本法第六十条第一款规定的保险事故外，保险人不得对被保险人的家庭成员或者其组成人员行使代位请求赔偿的权利，现根据二审查明的事实，浙J××3号小型货车的驾驶员朱甲系某五金制品公司员工，属于某五金制品公司的组成人员，而该公司又系甲保险公司临海市支公司承保车辆的被保险人，在无证据证明案涉保险事故系朱甲故意造成的情形下，即使

甲保险公司临海市支公司已经履行保险金赔偿义务，也不得对朱甲行使代位请求赔偿的权利。至于乙保险公司台州市分公司，因甲保险公司临海市支公司对朱甲不享有保险人代位求偿权，故其要求乙保险公司台州市分公司承担保险责任，亦缺乏依据，不能成立。综上所述，甲保险公司临海市支公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，实体处理得当，应予维持。

浙江省台州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

随着物质生活水平的提高，同一主体名下有两辆以上车辆的情况并不少见，同一主体名下两车相撞事故发生的概率也随之上升，当无责车辆受损时，保险公司在支付理赔款后，是否可以向“肇事方”(同一车主)的保险公司追偿？

一、前置焦点

对于保险事故侵权人与受损人系同一主体的交通事故赔付问题，首先要讨论的一个争议焦点为：被保险人自身作为在被保险车辆造成的交通事故中的受损害一方，能否通过交强险或商业第三者责任险获得赔付？

笔者认为保险公司应当承担赔偿责任。

1. 基于合同相对性。我国机动车第三者责任保险合同有其特殊性，即“一车一保”，一辆机动车对应一份保险合同。同一被保险人的车辆之间发生事故，虽然被保险人属于同一人，但这一主体是以被保险人的身份签订的不同财产标的物的保险合同，此时存在两个或两个以上独立的保险合同关系，构成了相对独立的双方。本案中，某五金制品公司既是肇事车辆的被保险人，又是遭受财产损失车辆的被保险人，与造成其他第三者损失并无不同，不影响某五金制品公司向保险公司主张权利。

2. 基于第三者责任险的设立宗旨。第三者责任险的设立宗旨在于分散被保险人的风险，保障受损害第三者的损失能够得到及时救济。在保险公司未举证

证明朱甲存在故意制造交通事故的情况下，如果仅因两车被保险人相同即免除 保险人的保险责任，属于人为缩小了受损害第三者的范围，有悖于第三者责任 险的设立宗旨，并损害了被保险人的利益。

当然，也有不同意见认为，被保险人无论有无过错，均不能作为交强险或 第三者责任险的赔付对象获得赔付。理由在于：其一，从险种上看，交强险或 第三者责任险均属于责任保险范畴。与其他财产保险不同，责任保险的承保标 的并非被保险人的财产损失，而是被保险人对第三者所负的责任。其二，保险 法的公平性并非对所有人的绝对公平，而是对某一保险险种承保范围内所有赔 付对象的公平。事实上，各类保险的设置都是在综合分析特定风险的发生概率 及赔付成本的基础上进行的复杂技术设计。其险种、保费标准及承保范围都存 在很大差异，赔付对象也当然不同。被保险人的财产损失虽不能通过责任保险 获得赔付，但可以通过其他非责任财产险获得赔付。

二、本案主要争议焦点

前案已有生效的法律判决，保险公司已经赔付款项，但其以保险人代位求 偿权起诉，是否应获得支持？

笔者认为，当保险事故侵权人与受损人系同一主体时，保险公司不能代位 行使对“第三者”请求赔偿的权利。理由如下：

第一，从保险宗旨来看，其目的在于被保险人在保险事故发生后可以 获得 相应的补偿，如果允许保险人向被保险人代位追偿，则保险人将损失 又转嫁给 被保险人，使被保险人已支付保费购买的保障失去意义，是对保 险制度机制的 重大破坏。

第二，保险人行使代位求偿请求权的基础是被保险人享有请求赔偿的权 利，求偿请求权必然发生于两方以上的主体之间，被保险人对自己显然不 存在请求 权，事实上其也不可能向自身请求赔偿；且保险条款对保险人所 代位的权利明 确表述为“被保险人对第三方”的权利，“第三方”之文义显然是 指被保险人 之外的主体。

第三，《中华人民共和国保险法》第六十二条明确排除了非故意情形下保

险人对被保险人的家庭成员或其组成人员的追偿权，其原理在于被保险人的家庭成员或其组成人员与被保险人具有共同利益，故依据“举重以明轻”原则，当然应当排除同样情形下对被保险人的追偿权。

一言以蔽之，保险人行使代位求偿请求权的基础是被保险人享有请求赔偿的权利，求偿请求权必然发生于两方以上的主体之间，被保险人对自身显然不存在求偿请求权，事实上其也不可能向自身请求赔偿；且保险条款对保险人所代位的权利明确表述为“被保险人对第三方”的权利，“第三方”之文义显然是指被保险人之外的主体。因此，保险事故侵权人与受损人系同一主体时，保险公司不能代位行使对“第三者”请求赔偿的权利。

编写人：浙江省临海市人民法院 王海一

首台(套)保险责任的认定及追偿权的行使

——某保险公司诉某研发中心、赵某保险人代位求偿权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京金融法院(2024)京74民终1199号民事判决书

2. 案由：保险人代位求偿权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某保险公司

被告(被上诉人): 某研发中心、赵某(某研发中心投资人)

第三人: 某无人机科技公司

【基本案情】

2022年3月26日，被保险人某无人机科技公司就8台“××固定翼无人机航空应急测绘系统”向某保险公司投保“首台(套)重大技术装备综合保险”，某保险公司出具综合保险保险单，约定：保险装备交易额178584581元，保险期内总累计赔偿额为178584581元；每次事故绝对免赔额为50000元或损失金额的10%，两者按高为准。保险责任保险期间为2022年3月28日0时到2023年3月27日24时止。事故发生后，某无人机科技公司向某保险公司出具《出险通知书》，对出险情况、主要原因及施救经过描述为：2022年9月6日，国家应急测绘保障能力建设项目××固定翼无人机测绘系统执行任务时冲出跑道，最终导致无人机全机损毁。问题发生后，公司成立事故调查小组，对该故障问题进行了机理分析，通过对电池数据进行分析，A路应急电池存在明显故障，初步完成无人机冲出跑道的原因定位为A路应急电池设备故障。某无人机科技公司同时向保险人提出索赔申请。

2023年4月3日，某无人机科技公司向某保险公司出具《赔偿协议及权益转让书》，载明同意接受已确定的损失预付赔偿金额300万元，并将上述赔偿款的追偿权全部转移给保险人。2023年4月12日，某保险公司向某无人机科技公司支付保险预付赔款300万元。

2023年8月15日，某无人机科技公司向某保险公司出具《赔偿协议及权益转让书》，载明同意接受总损失赔偿金额1054万元，同意上述赔款为案涉保单项下最终和全部赔款，并将上述赔偿款的追偿权全部转移给保险人。2023年8月31日，某保险公司向某无人机科技公司支付剩余赔款金额754万元。

现保险人认为案涉无人机出现事故的原因为电池质量问题，该电池的供应商为被告某研发中心，故提起本案代位求偿权之诉。

【案件焦点】

保险标的的损害是否系某研发中心所致。

【法院裁判要旨】

北京市丰台区人民法院经审理认为：各方当事人的争议焦点主要集中在保险标的的损失是否系某研发中心所致。具体包括：（1）案涉保险事故发生原因的认定；（2）某研发中心是否应对案涉损失承担责任。其一，法院认为，可能导致案涉保险事故发生的原因有多个方面，分别为电池累积性损伤、飞行员操控错误、应急电池未能形成双备份设计以及飞控计算机重启恢复逻辑不足等。在“多因一果”的情况下，电池故障是否是案涉飞机事故发生的主要原因要根据“近因原则”进行判断。本案涉及高新技术行业，事故成因复杂且并没有成熟的事事故定损标准，原因链上的每一个原因与保险标的损失之间的因果关系、原因能否单独产生作用力、不同原因之间的先后关系和延续关系等均未有定论。现有证据来看，无法排除因电池故障以外的其他原因导致案涉保险事故的发生。其二，对于同一损害，当事人双方既存在合同关系又存在产品质量涉及的侵权等法律关系的，不能完全割裂两者的联系，既要保护一方在请求权基础上的选择权，也要保护另一方依法享有的抗辩权。从合同责任的角度来看，某研发中心生产的案涉电池组符合合同中约定的质量标准，且电池交付使用2年后，某无人机科技公司亦出具了《使用结论》以确认案涉电池在使用期间性能稳定、安全，未见某研发中心存在违约的情形。从侵权责任的角度来看，法院从产品性质、产品投入流通时的缺陷情况和科学技术水平综合分析，认定本案中无明确证据显示受托方某研发中心存在明显过错，某研发中心不应承担侵权责任，亦无不当。

北京市丰台区人民法院依据《中华人民共和国保险法》第六十条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

驳回某保险公司的全部诉讼请求。

某保险公司不服一审判决，提出上诉，

北京金融法院同意一审法院裁判观点，判决驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

1. 在首台(套)保险纠纷中,保险标的往往涉及高新技术行业,事故成因复杂且没有成熟的事事故定损标准,我们应当从公平、严格的角度谨慎把握保险责任的认定及追偿权的行使条件。一方面,要考虑“近因原则”,找到造成保险事故最直接、起主导作用的法律原因;另一方面,要从合同责任和侵权责任两个维度综合考虑事故产品的约定特性、技术成熟度以及是否普遍流通、是否有明确技术标准等角度,对原因链上的每一个原因与保险标的损失之间的因果关系、原因能否单独产生作用力、不同原因之间的先后关系和延续关系等进行综合分析判断。

2. 对于涉及新质生产力的高新技术领域保险类纠纷的处理,应立足金融审判职能,通过对高新技术产品归责原则的严格认定,加强了对科创企业和高新技术产品成果的司法保护;同时对保险行业新型保险业务提出风险提示和建议,提高保险公司自身风险研判和防范能力。通过此类案件的审理,促进保险公司完善修订保险条款、限定保险赔偿范围等方式,平衡保险权利义务;对于保险金额特别巨大、产品创新特别前沿的保险项目,通过建立强制再保险、联合承保等制度,分散保险责任,转移赔付风险,促进保险行业健康发展,发挥金融司法更好地保护金融服务实体经济和科技创新的职能作用,为构建现代化科技产业体系和健康的金融保险体系提供法治支撑。

编写人:北京市丰台区人民法院 徐冲 牛月贝

保险公司向机动车一方赔偿车损后 无权向非机动车一方行使代位求偿权

——某保险公司滁州支公司诉胡某甲保险人代位求偿权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

安徽省滁州市中级人民法院(2024)皖11民终315号民事判决书

2. 案由：保险人代位求偿权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某保险公司滁州支公司

被告(被上诉人):胡某甲

【基本案情】

2023年8月3日,吴某甲驾驶小型汽车沿着滁州天长市G345 由东向西行驶,途经与长兴路交叉口,与沿长兴路由南向北直行的胡某甲驾驶的电动三轮车发生碰撞,造成两车受损、胡某甲受伤的交通事故。交通管理大队事故处理中心作出《道路交通事故认定书》,认定胡某甲负主要责任,驾驶员吴某甲负本次事故的次要责任。涉案小型汽车在某保险公司滁州支公司投保了交强险和商业险,吴某甲向某保险公司滁州支公司提出代位追偿理赔,该支公司根据实际损失对涉案小型汽车在商业险范围内进行了代位赔偿,赔偿金额合计29771元(42530元 $\times$ 0.7)。某保险公司滁州支公司取得了代位追偿的权利,现提起诉讼。

【案件焦点】

某保险公司滁州支公司是否有权向胡某甲行使代位求偿权。

【法院裁判要旨】

安徽省天长市人民法院经审理认为：保险人代位求偿权是指保险事故发生后，保险人赔偿被保险人的损失后取得的，原由被保险人享有的，依法向负有民事赔偿责任的第三者请求赔偿的权利。本案系因交通事故引起，根据《中华人民共和国民法典》第一千二百零八条规定，机动车发生交通事故造成损害的，依照道路交通安全法律和本法的有关规定承担赔偿责任。《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条第一款第二项规定：“机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任……（二）机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任；机动车一方没有过错的，承担不超过百分之十的赔偿责任。”该条规定中，未规定对于机动车方的损失，非机动车方应当进行赔偿，而是以减轻机动车一方责任的方式，实现对非机动车一方的过错评价，非机动车一方并非该条规定的赔偿义务主体。另外，从“优者危险负担”原则的角度来看，机动车相对于非机动车而言，对于他人的危险性远远高于非机动车，其应承担更大的注意义务和更高的避险义务，在法律未明确规定非机动车一方对机动车的损失承担赔偿责任的前提下，不宜判决非机动车一方承担赔偿责任，相应地，保险人不能通过行使代位求偿权向非机动车一方追偿财产损失。因吴某甲对胡某甲不具有请求赔偿的权利，故某保险公司滁州支公司对吴某甲亦不具有代位求偿的权利。某保险公司滁州支公司要求胡某甲支付赔偿款29771元的诉讼请求，法院不予支持。

安徽省天长市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千二百零八条、《中华人民共和国保险法》第六十条、《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条规定，判决如下：

驳回某保险公司滁州支公司的诉讼请求。

某保险公司滁州支公司不服一审判决，提出上诉。

安徽省滁州市中级人民法院经审理认为：某保险公司滁州支公司行使代位求偿权应当以相应基础法律关系中的民事赔偿责任成立为前提。根据《中华人民共和国民法典》第一千二百零八条规定，机动车发生交通事故造成损害的，依照道路交通安全法律和本法的有关规定承担赔偿责任。《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条第一款第二项规定了机动车与非机动车、行人之间发生交通事故的归责原则，但并未规定非机动车方、行人应就机动车方的财产损失进行赔偿。基于“优者危险负担”原则，机动车驾驶人是高速运输工具便利利益的拥有者及高速危险结果的控制者，其较非机动车、行人须有更高的安全行驶注意义务，对危险的回避能力也更强，因此机动车负有更高的避险义务。同时机动车亦不同于非机动车、行人，其本身可以通过投保的形式实现财产损失的风险分担和转移。故综合衡量各种因素，一审认定在法律未明确规定非机动车方对机动车的财产损失承担赔偿责任的前提下，不宜判决非机动车方承担赔偿责任并无不当，法院依法予以支持。

安徽省滁州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、保险人向非机动车一方行使代位求偿权的司法认定

实务中，对于保险公司赔偿后，是否可以向非机动车方行使代位求偿权，存在不同意见。

一种观点认为，非机动车方应当承担赔偿责任。主要理由为：第一，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条并未对非机动车一方因过错而导致机动车一方损害时应否承担侵权赔偿责任作出规定，此时应当适用《中华人民共和国民法典》侵权责任编的一般规定，即行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任的规定；第二，非机动车应遵守交通规则，其不仅对自身安全负有注意义务，也对道路上其他通行主体的安全、对整体道路通行的安全负

有一定的注意义务；第三，要求非机动车一方承担相应侵权责任并不违反“优者危险负担”原则，该原则并不意味着弱者免除一切赔偿责任。

另一种观点认为，非机动车方不应承担赔偿责任。理由如下：第一，机动车方对非机动车方存在赔偿请求权是保险人代位求偿权的基础；第二，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条之规定，非机动车方对交通事故发生有过错的，仅减轻机动车一方的赔偿责任，未规定非机动车一方有过错需要赔偿机动车一方的损失；第三，根据“优者危险负担”原则，机动车的危险性远远高于非机动车，双方地位不平等，机动车一方应负更大的注意义务和更高的避险义务，在承担民事责任时，机动车一方亦应承担更重的责任；第四，出于公平正义的角度考虑，一般机动车方仅存在车损，且大部分通过保险转移风险并得到了补偿，而非机动车方则多为人身伤亡，如其还要承担机动车方的车辆损失，则不利于各方的利益平衡，有违公平正义。

笔者倾向于第二种观点，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条规定了机动车与非机动车发生交通事故时，机动车一方负有法定赔偿义务，未规定非机动车一方的赔偿义务，其并非立法漏洞，而是采用无过错原则，加重机动车一方的责任。其出发点是促进机动车一方尽到高度审慎的驾驶注意义务，使机动车这种危险的高速运输工具有效控制，预防和减少事故发生，避免给相对弱势的非机动车一方造成严重的损害后果。加之机动车一方可通过保险使其损失得到充分赔偿，不会导致利益失衡，反而可以避免非机动车一方因轻微交通违章行为而招来大额赔偿的不公平现象。另外，所谓“优者危险负担”，是指在交通事故中，以车辆冲撞在物理上危险性的危险性及危险回避能力的优劣来分配责任。充分考虑交通参与者对道路交通注意义务的轻重，按照机动车存在的危险性及危险回避能力来分配交通事故损害后果，机动车无论是在速度、硬度、重量、自身控制力等因素上，还是在对他人的危险性上，均远远高于非机动车，其控制者应负更高的避险义务，体现了行人优于车辆、人身权优于财产权的价值取向。

二、“优者危险负担”原则再思考

“优者危险负担”原则是过失相抵原则在各类交通事故中的具体运用。其

